МОНГОЛ УЛСЫН
ХҮНИЙ ЭРХИЙН ҮНДЭСНИЙ КОМИССЫН
ГИШҮҮНИЙ ШААРДЛАГА

2021 оны 11 дугаар сарын 18 № 4/39 Улаанбаатар хот

БАЯН-ӨЛГИЙ АЙМГИЙН ЗАСАГ
ДАРГА Д.БАУЫРЖАН ТАНАА

Тус аймгийн Засаг даргад хүргүүлсэн Комиссын гишүүний 2020 оны 3/18 дугаар Зөвлөмжийн болон Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн хэрэгжилтийн нөхцөл байдал, хөдөлмөрийн харилцаанд жендэрийн тэгш бус байдал, ялгаварлан гадуурхалт, ажлын байран дахь бэлгийн дарамт зэрэг хүний эрхийн зөрчил гарахаас урьдчилан сэргийлэх зорилгоор батлагдсан удирдамжийн дагуу 2021 оны 10 дугаар сарын 07-ны өдөр хяналт шалгалт хийв.

Тус хяналт шалгалтын явцад цугларсан баримт, мэдээллээр дараахь нөхцөл байдал тогтоогдов. Үүнд:

1. Баян-Өлгий аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 55 дугаар тогтоолоор 3 зорилт, 16 арга хэмжээг бүхий “Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах аймгийн дэд хөтөлбөр”-ийг баталж, уг дэд хөтөлбөрийн хэрэгжилтийг 2020 оны 12 дугаар сарын 04-ний өдөр аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Хоёрдугаар хуралдаанаар хэлэлцсэн атал дүгнээгүй, “Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийг орон нутагтаа илүү сайн хэрэгжүүлж ажиллах, төлөөлөгчдөөс гаргасан саналыг цаашид тусгаж ажиллахыг аймгийн салбар хороонд үүрэг болгов” гэж шийдвэрлэсэн атал түүний мөрөөр 2021 онд хуралдаагүй, төлөвлөгөө боловсруулаагүй байна.

2. Тус аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Тэргүүлэгчдийн 2018 оны 12 дугаар сарын 03-ны өдрийн 55 дугаар тогтоолоор батлагдсан “Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах аймгийн дэд хөтөлбөр”-ийг хэрэгжүүлэхэд 2019, 2020 онд 2 сая төгрөгийн төсөв батлагдсан байх боловч 2021 онд төсвийн зардлыг батлаагүй байна.

3. Аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/375 дугаар захирамжаар Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах салбар хороог байгуулсан байх бөгөөд нарийн бичгийн даргаар аймгийн Засаг даргын Тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн дарга ажилладаг байна. Энэхүү салбар хорооны хуралдааныг 2021 онд зохион байгуулаагүй байна.

4. Аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын Нарийн бичгийн даргын

152100135

2021 оны 01 дүгээр сарын 18-ны өдрийн А/01 тушаалаар тус хурлын Ажлын албаны Хөдөлмөрийн дотоод журамд өөрчлөлт оруулж, есдүгээр хэсэгт ажлын байрны бэлгийн дарамттай холбоотой гомдол, мэдээллийг байгууллагын түвшинд хүлээн авч, шийдвэрлэх тусгай зохицуулалт оруулжээ. Мөн журмын 9.1,9.9.9-д Иргэний хэргийн шүүхийг оруулсан нь харьяаллын бус зохицуулалт болно.

5. Өлгий сумын Засаг даргын Тамгын газрын Хөдөлмөрийн дотоод журмын 5.13-т "2021 оны 01 дүгээр сарын 13-ны өдрийн хуралдаанаар өөрчлөлт оруулж ажлын байрны бэлгийн дарамтыг хориглох заалтыг оруулсан байх боловч гомдол хүлээн авч хянан шийдвэрлэх нэгж, ажиллагаа тодорхойгүй, Хөдөлмөр, халамжийн үйлчилгээний ерөнхий газрын шинэчлэн баталсан дотоод журмын 5.1.6-5.1.11-т газрын дарга, хэлтсийн дарга нарт үүрэг болгосон хэм хэмжээг заасан байх боловч нийт ажилтанд хориглох зүйлд загаагүй, мөн ийм төрлийн гомдлыг хүлээн авч хянан шийдвэрлэх нэгжийг заагаагүй байна.

6. Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын Тамгын газар, Өлгий сумын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, аймгийн Эрүүл мэндийн газар, Боловсрол, соёл урлагийн газар, Байгаль, орчин аялал жуулчлалын газар, Мал эмнэлгийн газрын Хөдөлмөрийн дотоод журамтай танилцахад ажлын байрны бэлгийн дарамтыг хориглосон болон гомдол хүлээн авч, хянан шийдвэрлэх хэм хэмжээг тусгаагүй байна. Хүнс, хөдөө, аж ахуйн газраас хөдөлмөрийн дотоод журмын хуулбараар ирүүлсэн мэдээлэл дутуу, баталсан огноо, дугааргүй, хоёр салангид хуудсыг ирүүлснийг дүгнэх боломжгүй байна.

7. Баян-Өлгий аймгийн Гэмт хэргээс урьдчилан сэргийлэх ажлыг зохицуулах салбар зөвлөлийн 2021 оны эхний хагас жилийн тайланд 2021 оны 06 дугаар сарын 29-ний байдлаар Жендэрийн салбар хорооноос бүх сумдын Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурал, Засаг даргын Тамгын газар, бусад төрийн байгууллагуудад албан бичиг хүргүүлж, Хөдөлмөрийн дотоод журамд тусгуулсан гэх боловч биелэлтийн талаар нэгтгэсэн, дүн шинжилгээ хийсэн болон түүнд хэрхэн хяналт ажилласан талаар баримт ирүүлээгүй.

8. 2018 онд аймаг дахь төрийн байгууллагуудад жендер хариуцсан мэргэжилтний 29 нэрсийн жагсаалтыг гаргасан байх боловч эдгээр мэргэжилтний хийж гүйцэтгэсэн ажил тодорхойгүй байна. 2020, 2019 онд сургалтын үйл ажиллагаа зохион байгуулаагүй,төрийн бус байгууллагатай хамтран ажилласан мэдээлэлгүй байна.

Хяналт шалгалтын дүнг үндэслэн Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 27 дугаар зүйлийн 27.2 дахь хэсэгт заасны дагуу Комиссын гишүүний Шаардлагыг хүргүүлж байна. Үүнд:

1. "Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах аймгийн дэд хөтөлбөр"-ийг хэрэгжүүлэхэд 2019, 2020 онд тус бүр 2 сая төгрөгийн төсөвлөсөн, 2021 онд төсөв батлаагүй байх тул Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн

20 дугаар зүйлийн 20.1 дэх хэсэгт заасны дагуу 2022 оны орон нутгийн төсөвт зардлыг аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар батлуулах;

2. Комиссын гишүүний 2020 оны 3/18 дугаар Зөвлөмжийн мөрөөр 2 байгууллага бүрэн, 3 байгууллага хэсэгчилсэн байдлаар Хөдөлмөрийн дотоод журамдаа хуульд нийцүүлэн өөрчлөлт оруулсан, 6 байгууллага хэрэгжүүлээгүй байна. Иймд аймгийн хэмжээнд төрийн байгууллагын хөдөлмөрийн дотоод журамд Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.1, Төрийн албаны тухай хуулийн 39 дүгээр зүйлийн 39.1.4, 48 дугаар зүйлийн 48.1 дэх хэсэгт нийцүүлэн тусгах, байгууллагын дотоод хэм хэмжээнд дүн шинжилгээ хийж, арга зүйн зөвлөгөөгөөр хангах;
3. Аймгийн Засаг даргын 2016 оны А/375 дугаар захирамжаар Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах аймгийн салбар хороог аймгийн Засаг даргаар ахлуулан байгуулсан байх бөгөөд цаашид салбар хорооны үйл ажиллагааг тогтмолжуулах, төлөвлөгөө, төсөв баталж, үр дүнтэй ажиллах;
4. Жендэрийн сургагч багшаар 2018 онд бэлтгэгдсэн тус аймгийн төрийн захиргааны байгууллагуудын хүний нөөцийн албан хаагчдыг сургалт, нөлөөллийн үйл ажиллагаа явуулахад дэмжлэг үзүүлэх, ажлын гүйцэтгэлд тухай бүр хяналт тавьж ажиллах;
5. Жендэрийн эрх, тэгш байдлыг хангах тухай хуулийн 11 дүгээр зүйлийн 11.4.2 дахь заалтад заасан “бэлгийн дарамтаас ангид орчин бүрдүүлэхэд чиглэсэн сургалт, давтан сургалтын хөтөлбөр боловсруулж хэрэгжүүлэх, үр дүнг нээлттэй мэдээллэх”, мөн хуулийн 19 дүгээр зүйлийн 19.1.6 дахь заалтад “тухайн салбар, орон нутгийн хэмжээнд жендэрийн сургалт, гэгээрлийн ажил явуулах” гэж заасныг тус тус хэрэгжүүлж, албан хаагчдын жендэрийн талаарх мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх, сургалт, гэгээрлийн ажлыг цар тахлын нөхцөл байдлаас хамааран цахимаар буюу боломжит арга, хэлбэрээр үе шаттай зохион байгуулах;
6. Төрийн албан хаагчдын жендэрийн талаарх мэдлэг, ойлголтыг нэмэгдүүлэх сургалтын агуулга, хөтөлбөрийг шинэчилэн найруулсан Хөдөлмөрийн тухай хуульд нийцүүлж, зохион байгуулах, хэвшмэл ойлголт, буруу хандлагыг өөрчлөх, бусад аймгийн сайн жишгээс суралцах;
7. Жендерийн эрх тэгш байдлыг хангах тухай хууль тогтоомжийн хэрэгжилтийн явц, үр дүнг Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлаар хэлэлцүүлэх, үр дүнг аймгийн хөгжлийн бодлого, төлөвлөгөөнд тусгах, үр дүнг олон нийтэд мэдээлэх;
8. Жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангахтай холбоотой зарим чиг үүргийг төрийн бус байгууллагаар гүйцэтгүүлээгүй, зардлыг жилийн төсөвт тусгаагүй байх тул Баян-Өлгий аймгийн Засаг даргын 2020-2024 онд хэрэгжүүлэх үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн 4.2.6.1-д заасны дагуу орон нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа иргэний нийгмийн байгууллагуудын үйл ажиллагааг дэмжиж,

хамтын ажиллагаагааны хүрээнд бодитой ажлыг хамтран зохион байгуулж, тодорхой үр дүнд хүргэх;

9. Аймгийн Засаг даргын тамгын газрын Нийгмийн бодлогын хэлтсийн Гэр бүл, хүүхэд, залуучууд, эмэгтэйчүүдийн асуудал хариуцсан мэргэжилтэн аймгийн жендэрийн эрх тэгш байдлыг хангах, бодлогыг хэрэгжүүлэх асуудлыг хавсран гүйцэтгэдэг байх тул Жендэрийн асуудал хариуцсан мэргэжилтний бие даасан орон тоотой болох асуудлыг холбогдох эрх бүхий байгууллагад тавьж шийдвэрлүүлэх.

Шаардлагын мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн арга хэмжээний биелэлт, үр дүнг Монгол Улсын Хүний эрхийн Үндэсний Комиссын тухай хуулийн 28 дугаар зүйлийн 28.2 дахь хэсэгт заасны дагуу ажлын 30 хоногийн дотор бичгээр хариу ирүүлнэ үү.

Хувийг: Баян-Өлгий аймгийн Иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын дарга Х.Бейбитхан танаа.

ГИШҮҮН Д.СҮНЖИД